

1501031-74.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109748/2022 - CENTRAL

POL.JUD-RIB. PRETO, 24475218 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2109748 - CENTRAL

POL.JUD-RIB. PRETO, 2109748 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501031-74.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501031-74.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109748/2022 - CENTRAL

POL.JUD-RIB. PRETO, 24475218 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2109748 - CENTRAL

POL.JUD-RIB. PRETO, 2109748 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SARA FERNANDES LIMA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou SARA FERNANDES LIMA DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 23 de abril de 2022, por volta das 20 horas e 40 minutos, na Avenida Jerônimo Gonçalves, n.º 640, Centro, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, a acusada possuía e trazia consigo, para o fim de posterior distribuição ao consumo de terceiros, 18,61 g (dezoito gramas e sessenta e um miligramas) de cocaína, acondicionada em 14 cápsulas plásticas e 130 pedras de crack, o que fazia sem autorização e desacordo com determinação legal e regulamentar, tudo conforme auto de exibição e apreensão (fls. 14/15) e laudo de constatação químico toxicológico provisório e definitivo (fls. 17/20 e 147/149,

respectivamente).

Segundo se apurou, policiais militares realizavam patrulhamento, quando notaram que a acusada, acompanhada de um indivíduo ainda não identificado, evadiu-se correndo ao avistar a presença militar, não sem antes dispensar algo no chão, motivando a abordagem; o outro indivíduo tomou rumo ignorado e não foi localizado.

Realizada a abordagem, os policiais localizaram em posse da acusada R\$ 20,00 em espécie, um celular e uma máquina de cartão; ao vistoriarem o conteúdo do objeto por ela arremessado (um pequeno pote), os milicianos apreenderam as drogas supracitadas, cuja destinação de mercancia restou evidenciada pelas circunstâncias da prisão, quantidade, variedade e forma de acondicionamento (doses unitárias), bem como pela máquina de cartão.

Ofertou defesa preliminar, sem rol de testemunhas (fls. 172/175). A denúncia foi recebida em 24 de junho de 2022 (fls. 176/177). A ré foi citada (fl. 194).

Durante a instrução judicial, foram ouvidas duas testemunhas de acusação. A ré foi interrogada.

Por meio de debates, o Dr. Promotor de Justiça requereu a improcedência da presente ação penal, para absolver a acusada por insuficiência de provas, o que foi reiterado pela Defesa.

É, em síntese, o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é improcedente.

Em juízo, a ré negou o delito que lhe foi imputado na denúncia, alegando que estava no local comprando drogas e que quando a viatura policial se aproximou realmente empreendeu fuga, mas que a droga não lhe pertencia. Alegou que nunca arremessou nenhum objeto ao chão.

O policial militar Antônio Roberto Bassani Júnior relatou que estavam nas proximidades do local dos fatos, já de noite, para averiguar uma ocorrência de furto, nas imediações da Rua Saldanha Marinho, momento em que a equipe policial visualizou a acusada e um outro rapaz, não identificado, que saírem correndo sem provocação, fato que lhes chamou a atenção e motivou a abordagem. Saiu da viatura juntamente com seu colega de farda, ora testemunha, e passaram a correr atrás dos dois. Ao chegar na Rua Florêncio de Abreu, o rapaz que estava ao laró da acusada se conseguiu se distanciar da ré, evadindo-se. Nesse momento, a ré arremessou um objeto ao chão e diminuiu sua velocidade. Foi finalmente abordada e, em busca pessoal, encontraram um celular, algumas poucas notas de dinheiro e uma máquina de cartão, os quais a ré disse serem em razão de seu trabalho com prostituição. No recipiente dispensado pela acusada foram localizadas algumas pedras de crack e ependorfs de cocaína. Indagado quanto ao horário da ocorrência, esclareceu que os fatos correram a noite.

De idêntico teor foi o depoimento do miliciano Filipe Elias Gonzaga Franco; disse, contudo, que estava a uma maior distância da ré e era de noite, mas que mesmo assim conseguiu ver quando a ré atirou o pote ao chão.

Neste contexto, cabe reconhecer que os indícios de autoria existentes nos autos em desfavor da ré, embora, de fato, fundamentem a suspeita sobre ela lançada na peça acusatória, não se revestem da robustez necessária a um desfecho condenatório, uma vez que os milicianos afirmaram que a ré juntamente com outro agente ao perceberem a presença policial saíram correndo na mesma direção, estando um ao lado do outro

e, sendo que em certo momento o indivíduo não identificado conseguiu se distanciar da acusada, evadindo-se, momento em que os milicianos perceberam que um objeto foi arremessado ao solo. O fato de ser noite, toda a situação ter acontecido de forma muito rápida, bem como os policiais estarem a certa distância da acusada e outro agente deixa dúvidas quanto a quem dispensou o pote contendo as drogas.

Não se trata de desmerecer a palavra dos policiais, os quais foram coesos, seguros em seus depoimento, mas é importante ressaltar que as circunstâncias em que se deram a abordagem, em especial o fato de ser noite e de tudo ter ocorrido rapidamente, durante uma fuga, podem ter-los levado a se confundirem quanto a quem arremessou o pote.

Registre-se, por fim, que os autos não fornecem qualquer outro subsídio a amparar uma condenação, abrigando um conjunto probatório inconsistente para o reconhecimento da responsabilidade penal atribuída a ré, razão pela qual, diante deste cenário de incerteza, a sua absolvição é medida de rigor. Neste prisma, vejam-se jurisprudências do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo: “O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem a certeza total e plena da autoria e de culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação” (Apelação 162.055, TACrim-SP, Rel. Goulart Sobrinho).

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra SARA FERNANDES LIMA DA SILVA, RG n.º 59.153.316, e a ABSOLVO, da imputação pelo cometimento do delito descrito na peça acusatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.R.Int.

Ribeirão Preto, 07 de dezembro de 2022.

ILONA MÁRCIA BITTENCOURT CRUZ
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA